

5. 국유재산에 대한 변상금 부과 등 관리 부적정

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제37조(변상금부과)에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금 사전 통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 한다고 되어 있고⁵⁾
 - 같은 요강 제41조(변상금 부과 시기) 제2항에 따르면 최초 무단 점유 사실이 확인된 후 국유재산을 계속하여 무단점유 중인 자에 대한 변상금 부과는 매년 12월 31일을 기준으로 다음연도 2개월 이내에 연1회 정기적으로 부과 고지하도록 되어 있음
 - 따라서, 국유재산에 대한 무단 점유 사실이 확인되어 변상금을 부과한 이후에도 국유재산에 대한 무단 점유가 지속되는 경우에는 연1회 정기적으로 변상금 사전예고 통지를 하고 변상금 부과 고지를 하여야 함
- 그런데, 2018. 3. 2. 기준 서울동부지역본부에서 변상금 사전 통지 후 변상금을 부과 고지 한 사실이 있는 국유재산 중 연간 변상금이 50만 원 이상인 101필지에 대한 변상금 정기 부과 실태를 표본으로 점검한 결과
 - ‘서울특별시 ◆◆구 ●●동 △△△-△△(대, △△△.△m²)’ 소재 국유 재산은 무단점유자 남영태가 일부 면적인 △△△m²를 2007. 10 .1.부터 공장부지로 계속 무단점유하고 있는데도 무단점유 기간 종기를

5) 「행정절차법」 제14조에 따르면 행정처분인 변상금 사전예고 통지 및 변상금 부과고지는 송달이 되지 않으면 법적으로 효력이 없음

2015. 12. 13.까지로 하여 2015. 12. 14. 변상금 사전예고 통지 후 2016. 3. 8. 변상금 부과고지(무단점유 기간 : 2015. 9. 12. ~ 2015. 12. 13.)를 하였으나 2015. 12. 14. 이후 무단점유에 대해서는 연1회 정기적으로 변상금 사전통지 및 변상금 부과를 하지 않는 등

- [별표 2]과 같이 총 78명(필지)의 국유재산에 대하여 기존 무단점유자와 점유면적, 점유목적이 동일한데도 지속적으로 변상금 사전예고 통지 및 변상금 부과를 하고 있지 않은 사실이 있음

【조치할 사항】

◇ 서울동부지역본부장은 국유재산을 지속적으로 점유하고 있는 78명(필지)(변상금 사전예고 통지금액 : 671백만 원)에 대하여 변상금 사전예고 통지를 한 후 변상금을 부과 고지하는 등 적정하게 조치하고 관련 업무를 철저히 하도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바람. (시정)

[별표 2] 변상금 사전예고 통지 및 부과고지 미실시 명세

(단위 : m², 원)

순번	소재지	점유목적	점유면적	무단 점유자	최종부과 종기일	변상금 사전통지 대상금액
----	-----	------	------	-----------	-------------	---------------------

“ 기재 생략 ”